

1502046-13.2020.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA
Comarca: Carapicuíba
Foro: Foro de Carapicuíba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/05/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
SAMUEL PEREIRA GONCALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

SAMUEL PEREIRA GONÇALVES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 12 de setembro de 2020, no período matutino, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Carapicuíba
Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal
Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502046-13.2020.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA
Processo Digital nº:
1502046-13.2020.8.26.0542
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
SAMUEL PEREIRA GONCALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

SAMUEL PEREIRA GONÇALVES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 12 de setembro de 2020, no período matutino, na Rua Rio Jordão, nº. 100, Viela, Cidade Ariston, Carapicuíba, trazia

consigo, para entrega a consumo de terceiros, 107 porções de Maconha e 143 porções de Cocaína, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 17 de setembro de 2020 (fl.111), sobrevivendo citação pessoal (fl.136) e resposta escrita.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, os réus foram interrogados e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação da causa de diminuição de pena, em seu grau máximo, diante da primariedade do réu, com regime inicial aberto de cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo definitivo de fls.144/146.

Igualmente a prova da autoria, diante da confissão do acusado, o qual admitiu que estava traficando no local.

Por sua vez, os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que estavam em patrulhamento quando pelo local dos fatos, avistaram um indivíduo em atitudes suspeitas. O acusado, ao perceber a viatura, empreendeu fuga, sendo detido em seguida com um saco plástico, contendo pinos de cocaína. O acusado os levou até onde estava anteriormente, onde foi encontrado mais drogas sendo maconha e pinos de cocaína, tudo pronto e embalado para a mercancia. O acusado se negou a falar.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas cocaína e maconha o que é compatível com o tráfico de drogas.

Inferi-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de considerar a atenuante da confissão, nesta fase pois a pena já se encontra no seu patamar mínimo.

Na terceira fase, incabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da referida Lei de Tóxico, é certo que a expressiva quantidade de drogas apreendidas, total de 250 porções (143 porções de cocaína e 107 porções de maconha), é circunstância objetiva que afasta o redutor.

Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, "já que isso importaria a imposição de pena absolutamente desproporcional à gravidade do delito" (TJSP; Apelação 0000754-41.2017.8.26.0617; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 31/07/2018).

Nesse sentido, vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral. Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

Ademais, in casu, o réu ostenta inúmeras passagens por atos infracionais (fls.33/34) , o que demonstra habitualidade e ausência dos requisitos de bons antecedentes exigido pela lei.Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4 º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido (STJ, AgRG no Resp 1873094/DF, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 020/0105623-6, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a. Turma, j.20/10/2020).

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Em que pese a Resolução nº 5, do Senado Federal, publicada em 15.02.2012, suspendendo a eficácia da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, absolutamente inviável a substituição por pena restritiva de direitos ou a concessão de sursis, seja por conta do montante da reprimenda aplicada (art. 44, inciso I, e art. 77, caput, ambos do Código Penal), seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque a conversão é reservada aos delitos de menor potencial ofensivo e não aos equiparados aos crimes hediondos, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade que seria gerada nesta cidade, já que atualmente é a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, e gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, irradiando seus perversos efeitos até nas Varas da Infância, em que já atuou esta Magistrada, já que hoje a principal causa do abandono de crianças se deve ao vício de drogas das genitoras.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES PORTE ILEGAL DE ARMA - Materialidade e autoria comprovadas Absolvição Desclassificação - Impossibilidade Pena-base Corretamente aplicada Afastamento do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 Não cabimento. Regime inicial fechado - Adequado para a reprovação da conduta criminosa perpetrada Substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos Inviável - Apelo defensivo improvido Recurso ministerial acolhido em parte. Apelante/apelado BRENNO ISHIKAWA AKAMINE, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. (TJSP; Apelação 0001502-40.2016.8.26.0510; Relator (a): Miguel Marques e Silva; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro da Comarca de Rio Claro; Data do Julgamento: 05/07/2018).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o RÉU SAMUEL PEREIRA GONÇALVES, filho de Rosilene Pereira e Adailton Reis Gonçalves, RG nº.60.950.407, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 dias-multa, em seu valor mínimo unitário. O réu poderá recorrer desta sentença em liberdade, sua condição atual.

Decreto o perdimento do valores em favor da União.

Com o trânsito em julgado, remeta-se ofício a Justiça Eleitoral, consoante artigo 15 da Constituição Federal.

Condeno o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, §9ª, da Lei Estadual 11.608/03. Isento-o, contudo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA